



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. בורשטיין גלעד סבינה
 2. יששכר גלעד
- מטמון כהן 7 תל אביב

המבקשים:

נגד

פרחי רבקה
באמצעות ב"כ: עו"ד טל פרחי
מטמון כהן 7, תל אביב - יפו

המשיבה:

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר התייצבות המבקשים לדיון שנקבע לבירור התביעה. ברקע הדברים, היעדרותי לבקשה לביטול פסק דין קודם שניתן בתביעה בהעדר התייצבות הצדדים לדיון שנקבע לבירור התביעה.

העובדות וההליכים

2. ביום 24.9.2020 עתרה המשיבה, התובעת בהליך העיקרי, פרחי רבקה (להלן - "המשיבה"), בתביעה למתן צו עשה המורה למבקשים, הנתבעים בהליך העיקרי, סבינה בורשטיין גלעד ויששכר גלעד (להלן - "המבקשים"), להסיר מתקן כביסה שהתקינו על קיר חיצוני בבית משותף בסמוך לחלון דירתם, כנטען, בניגוד לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף ולהיתר בניה שניתן לבית המשותף לאחר ביצוע פרויקט תמ"א 38.
3. כתב הגנה מטעם המבקשים הוגש ביום 23.12.2020. בגדרו, טענו המבקשים כי המדובר במתקן הכביסה מתקפל שרוחבו 1.5 מטר, אשר הותקן לשמש המבקש 2,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- נכה צה"ל המתנייד בכסא גלגלים, "לתליית גרבי גדם ומגבת טיפולים שהם צורך שיקומי אישי של הנתבע", בשים לב כי אין המבקש 2 יכול לעשות שימוש "במתלה הסטנדרטי שהותקן במסתור הכביסה".
4. בהחלטה מיום 14.2.2021 נעתרתי לבקשת המבקשים לדחיית מועד הדיון שנקבע לבירור התביעה ליום 1.3.2021, לנוכח טענתם בדבר הימצא המבקש 2 בטיפולים רפואיים בחוץ לארץ במועד זה. כלשונו "נכון יהיה לדחות את הדיון עד לשובי לישראל בעוד חודשיים עד שלושה". מועד דיון בתביעה נקבע ליום 20.5.2021.
5. הצדדים אישרו קבלת ההחלטה וידיעתם דבר מועד הדיון החדש.
6. ביום 20.5.2021 התקיים דיון בתביעה.
- הצדדים לא התייצבו למועד דיון זה.
- בהתאם להוראת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), הורתי מחיקת התביעה ללא צו להוצאות.
7. ביום 23.5.2021 עתרה המשיבה בבקשה לביטול פסק הדין, בנמקה כי ערב הדיון מסרה המבקשת 1 למשיבה כי המבקשים עתרו בבקשה לדחיית מועד הדיון אשר נענתה על ידי המפקחת על רישום מקרקעין, עת "ברשותה [המבקשת 1] אישור על דחיית מועד הדיון". בהסתמכה על דברי המבקשים, לא התייצבה המשיבה לדיון.
8. בתגובה לבקשה טענו המבקשים כי ביום 24.4.2021, עת שהה המבקש 2 בטיפולים רפואיים בחוץ לארץ (לוס אנג'לס, ארה"ב), פנה המבקש למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, באמצעות משלוח מייל לתיבת הדואר האלקטרוני, בבקשה לדחות מועד הדיון הקבוע ליום 20.5.2021 ונענה כי פנייתו התקבלה.
9. חרף טענת המבקשים, לא מצאתי בתיק המפקחת על רישום מקרקעין כל בקשה לדחיית מועד הדיון. המבקשים אף לא צירפו לתגובתם אסמכתה, תימוכין להגשת הבקשה כנטען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. מטעמי יעילות דיונית בלבד, חרף התנהלות המבקשים, נעתרתי בהחלטה מיום 2.6.2021 לבקשה לביטול פסק הדין. משלא מצאתי טעם מספק למחדל הצדדים באי התייצבותם לדיון, הורתי חיובם בתשלום הוצאות לאוצר המדינה בסך של 500 ש"ח, כל צד. בתוך כך, הורתי דיון בבקשה ליום 13.10.2020.
 11. בהחלטה מיום 24.6.2021 דחיתי בקשת המבקשים לעיון חוזר בהחלטה לעניין פסיקת הוצאות משפט.
 12. ביום 10.8.2021 עתרו המבקשים בבקשה לדחיית מועד הדיון הקבוע ליום 13.10.2020, מן הטעם כי המבקש 2 צפוי לשהות בחוץ לארץ לצורך טיפולים רפואיים.
 13. בהחלטה מיום 12.8.2021 הורתי כי לנוכח שינויים במועדי נסיעות המבקש 2 לחוץ לארץ, יודיעו המבקשים עד ליום 3.10.2021 האם ישהה בארץ במועד הדיון אם לאו. בהתאם, אדרש לבקשה לשינוי מועד הדיון, עת הובהר, ברחל בתך הקטנה, כי כל עוד לא תינתן החלטה אחרת, מועד הדיון יותר על כנו.
 14. ביום 15.8.2021 דחיתי בקשת המבקשים לעיון חוזר בהחלטה, בקבעי כי הבקשה לדחיית מועד הדיון נסמכת על צרופה בדבר "תאריכים משוערים" להימצא המבקש 2 בחוץ לארץ, עת ברקע הדברים דחיית מועד דיון שנקבע לבירור התביעה ליום 1.3.2021, בשל טענה להימצא המבקש 2 בטיפולים רפואיים בחוץ לארץ, עת בפועל שהו המבקשים בארץ במועד זה. בהחלטה הוספתי והבהרתי, כי "למען הסר ספק, ככל שישהו הנתבעים [המבקשים] בחו"ל כאמור במועד הדיון, אקבע מועד דיון חדש תחתיו".
 15. אף החלטה זו הומצאה כדין לצדדים, אשר אישרו דבר קבלתה.
 16. ביום 13.10.2021 התקיים דיון התביעה.
- המבקשים לא התייצבו לדיון זה.
- חרף ההחלטה מיום 15.8.2021, לא עתרו המבקשים בבקשה לדחיית מועד הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לפיכך, ראיתי המבקשים כמי שלא התייצבו, בשנית, לדיון שנקבע לבירור התביעה.

18. בהתאם להוראת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, נעתרתי לבקשה והורתי במעמד הדיון חיוב המבקשים, ביחד ולחוד, להסיר מתקן כביסה שהתקינו על קיר חיצוני בבית המשותף. הטעמים שבבסיס מסקנה זו, הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, מכוחן אין בעלי דירות בבית המשותף רשאים להתקין על קירות חיצוניים בבית המשותף כל מחובר שהוא, אלא לאחר שהתקבלה החלטת האסיפה הכללית ואישורה. כלשון פסק הדין: "לא נטען בכתב ההגנה כי התקבלה החלטה והסכמה כנדרש בהתאם לתקנון המוסכם על ידי האסיפה הכללית. אין במסמך שכותרתו 'הסכמת שכנים', אשר צורף לכתב ההגנה, כדי להוות ההסכמה הנדרשת כקבוע בתקנון המוסכם, הן לעניין מנגנון קבלת ההחלטה במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, הן לעניין שיעור ההסכמה הנדרש, משעיון במסמך העלה כי ניתנה הסכמה של 4 בעלי דירות בבית המשותף הכולל 10 דירות, שאינו מקיים הרוב הדרוש. יתרה מזאת, בשים לב כי בבית המשותף מסתורי כביסה אשר ייעודם הוא בין היתר להתקנת מתקנים מסוג זה, וכטענת התובעים הצבת המתקן אף נוגדת את היתר הבניה שניתן לבית המשותף, בבחינת טעמים נוספים לגופם של דברים התומכים בקבלת התביעה" (להלן - "פסק הדין").

19. ביום 1.12.2021 עתרו המבקשים בבקשה לביטול פסק הדין. כנטען בבקשה, במועד הדיון שהו המבקשים בארצות הברית לצרכי טיפולים רפואיים של המבקש 2. אמנם התקבלו בידי המבקשים החלטות המפקחת על רישום מקרקעין מיום 12.8.2021 ומיום 15.8.2021, ברם האחרונה מעידה "כי ככל הנראה לא הובן הצורך והחובה של הטיפולים להם נדרש נתבע 2 ו/או משכם." לפיכך ומששבו ארצה ביום 4.11.2021, עתרו בבקשה להורות ביטול פסק הדין וקביעת מועד דיון חדש.

דיון והכרעה

20. דין הבקשה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. ראשית, משהבקשה הוגשה מבלי שצורף לה תצהיר, תימוכין לטענות העובדתית שביסודה, כמתחייב על פי הוראת תקנה 50(1) לתקנות סדר הדין האזרחי.
22. שנית, משהבקשה הוגשה בחלוף המועד הקבוע בהוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי (30 ימים) להגשתה, בשים לב כי המבקשים לא תמכו טענתם בדבר מועד המצאת פסק הדין לידם בתצהיר ובאסמכתה, כנדרש.
23. שלישית ולמעלה מן הצורך, אף לגופם של דברים.
24. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין - להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".
25. הוראת תקנה זו זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (התקנות הישנות). בהתאם להלכה הפסוקה, יחלו העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בסוגיה זו; אטעים, ברוח עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)). בהתאם לעקרונות אלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015)).
26. בנסיבות דנן, אין חולק כי ההחלטה מיום 12.8.2021, הדוחה בקשתם הנוספת של המבקשים לדחיית מועד הדיון שנקבע ליום 13.10.2021 לבירור התביעה, הומצאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למבקשים כדין. בקשת המבקשים לעיון חזור בהחלטה נדחתה אף היא בהחלטה מיום 15.8.2021. לפיכך, היה על המבקשים למסור הודעה האם במועד הדיון שנקבע ישהו בחוץ לארץ בשל טיפולים רפואיים אם לא, עד ליום 3.10.2021. אין חולק כי המבקשים לא עשו כן. לא נטען בבקשה כי נבצר מהמבקשים למסור הודעתם, בשים לב כי הם נוהגים לפנות למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין באמצעות משלוח מייל לתיבת הדואר האלקטרוני של מזכירות הלשכה. לא זו אף זו, בהחלטה מיום 15.8.2021 הוטעם, ברחל בתך הקטנה, כי ככל שישוהו המבקשים בחוץ לארץ במועד הקבוע לדיון, כפי הודעה שתימסר על ידם קודם למועד הדיון, אקבע מועד דיון חדש תחתיו.

27. תחת פעולה בהתאם להוראות החלטת המפקחת על רישום מקרקעין, אשר נעתרה לבקשה קודמת של המבקשים לדחיית מועד דיון והקובעת בהחלטה זו מנגנון לשינוי מועד הדיון הנוסף שנקבע לבירור התביעה, ביכרו המבקשים שלא להתייצב בשנית לדיון, בהניחם כי מועד דיון לבירור התביעה מסור להחלטתם-הם. ולא היא.

28. משלא נפל כל פגם בהליך העיקרי, נחה דעתי כי לא קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

29. אשר לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידי המפקח על רישום מקרקעין, נקבע בהלכה הפסוקה כי על בית המשפט לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: ע"א 1782/06 משרד הבינוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרו איילנד בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020).

30. בהתייחס לסיכויי ההגנה של המבקשים, מצאתי כי אלה קלושים. זאת, כמפורט בפסק הדין, ומשלא נטען בבקשה שלפניי טעמים לסתור נימוקיו. בכלל זאת, לא נטען בבקשה כי התקבלה החלטה והסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, כנדרש בהתאם לתקנון המוסכם החלה על הבית המשותף, לעניין התקנת מתקן הכביסה (מחובר) על קיר חיצוני בבית המשותף. כאמור בפסק הדין, אין במסמך שכותרתו 'הסכמת שכנים' אשר צורף לכתב ההגנה, כדי להוות הסכמה הנדרשת כקבוצה בתקנון המוסכם, הן לעניין מנגנון קבלת ההחלטה במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, הן לעניין שיעור ההסכמה הנדרש, משעיון במסמך העלה כי ניתנה הסכמה של 4 בעלי דירות בבית המשותף הכולל 10 דירות, אשר אינו מקיים הרוב הדרוש. עוד לא נטען בבקשה לעניין מסתורי כביסה הקיימים בבית המשותף במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית, אשר ייעודם הוא בין היתר להתקנת מתקן כביסה, ומדוע אין במסמך הכביסה שבידור המבקשים כדי ליתן מענה לצרכי המבקש 2. המבקשים אף אינם מתייחסים בבקשה להיות הצבת המתקן בניגוד להיתר הבניה שניתן לבית המשותף.

31. אשר למחדל באי התייצבות המבקשים לדיון, סבורני כי אין בו כדי להצדיק ביטול פסק הדין, בשים לב כי בהתאם להחלטה מיום 12.8.2021 היה על המבקשים להגיש הודעתם עד ליום 3.10.2021 בדבר מניעה לקיום הדיון. משלא עשו כן, ובתוך כך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/792/2020
מס' בקשה: 5/1580/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא התייצבו לשני דיונים שנקבעו לבירור התביעה, הנני לראות בפעלם התנהגות העולה כדי זלזול בהליך.

32. לנוכח האמור לעיל, לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור בידי. בתוך כך, נתתי הדעת לחובה המונחת לפתחי לאזן בין האינטרס של בעלי הדין בתביעה דנן לבין האינטרס הציבורי, ובכללו מתדיינים וסכסוכים נוספים הבאים בשערי טריבונל שיפוטי זה והקצאת המשאב השיפוטי לבירורם.

סוף דבר

33. דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות.

34. המבקשים ישלמו למשיבה הוצאות משפט בגין בקשה זו בסך של 1,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, ח' טבת תשפ"א, 12 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו